

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 해양레저업체를 운영하고 있으며, 자신의 업체를 안전교육 위탁기관으로 지정받고자 한다. 갑은 이를 위해 관련 절차를 알아보고 있는 상황이다.

【질문】 갑이 안전교육 위탁기관으로 지정받기 위해 따라야 하는 절차는 무엇이며, 지정 후 해양경찰청장은 어떤 조치를 취해야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 해양경찰청장에게 안전교육 위탁기관 지정을 신청해야 하며, 이를 위해 최근 3 년 이내 지정 취소 사실이 없고 인적·시설·장비 기준을 갖춘 기관이어야 합니다. 지정 신청은 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 이루어져야 합니다. 지정이 결정되면 해양경찰청장은 지정서를 발급하고 관보나 인터넷 홈페이지 등에 그 사실을 공시해야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 수상레저안전법 시행령 제 15 조(안전교육 위탁기관의 지정 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 15 조(안전교육 위탁기관의 지정 등)

① 해양경찰청장은 법 제 13 조제 2 항에 따라 다음 각 호의 기준을 모두 갖춘 기관이나 단체를 법 제 13 조제 1 항에 따른 수상안전교육 사무를 위탁받아 실시하는 기관이나 단체(이하 "안전교육 위탁기관"이라 한다)로 지정할 수 있다.

1. 제 11 조제 1 항제 1 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관이나 단체일 것
2. 최근 3 년 이내에 안전교육 위탁기관의 지정이 취소된 사실이 없을 것
3. 별표 7 에 따른 인적기준·시설기준 및 장비기준을 갖추어

② 안전교육 위탁기관으로 지정받으려는 자는 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 해양경찰청장에게 그 지정을 신청해야 한다.

③ 해양경찰청장은 안전교육 위탁기관을 지정할 때에는 해양수산부령으로 정하는 지정서를 신청인에게 발급하고, 그 사실을 관보에 고시하거나 수상레저종합정보시스템 또는 해양경찰청 인터넷 홈페이지에 게시해야 한다.

④ 제 1 항부터 제 3 항까지에서 규정한 사항 외에 안전교육 위탁기관의 지정, 안전교육 위탁기관에서 실시하는 교육에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

· 해설: 해양경찰청장은 최근 3 년 이내 지정 취소 사실이 없고 인적·시설·장비 기준을 갖춘 기관을 안전교육 위탁기관으로 지정할 수 있습니다.

【결론】

갑은 지정 요건을 충족한 후 해양수산부령에 따라 해양경찰청장에게 신청서를 제출해야 합니다. 지정이 완료되면 해양경찰청장은 지정서를 발급하고 공시 절차를 이행해야 합니다. 갑은 지정 공시가 완료된 시점부터 안전교육 위탁기관으로서의 업무를 수행할 수 있습니다.

인용 검증: 1/1 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증